NewsBank inc.

Promulga Gobernador ley de reforma a órdenes de protección

July 5, 2023 | Adelante Valle (El Centro, CA)
Author: Redacción/Adelante Valle | Section: Adelantevalle | 385 Words
OpenURL Link

SACRAMENTO — La semana pasada, el gobernador Gavin Newsom promulgó el proyecto de ley de la Asamblea (AB) 467, una medida bipartidista creada por el asambleísta Jesse Gabriel, Demócrata de Encino, que fortalecerá la capacidad de los jueces para otorgar y modificar órdenes de protección contra la violencia doméstica.

"En un momento en que la violencia contra las mujeres y el abuso doméstico han aumentado a niveles récord en todo el mundo, es fundamental que nos aseguremos de que las órdenes de restricción por violencia doméstica ofrezcan la protección más completa posible", dijo el asambleísta Gabriel.

"Esta legislación aclarará la autoridad de un juez sobre estas órdenes y extenderá la cantidad de tiempo que un tribunal puede modificar las órdenes para garantizar que brindemos amplia protección a las víctimas de abuso doméstico", agregó.

El fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen, patrocinador del proyecto de ley, elogió la nueva ley como crucial para garantizar que las víctimas de delitos puedan solicitar al tribunal que cambie los términos de las órdenes de restricción durante los 10 años de vigencia de esas órdenes.

En algunos casos, las víctimas necesitarán más protección de la corte y en otros menos.

El fiscal de distrito Rosen dijo: "Darles a los jueces la capacidad de modificar sus propias órdenes judiciales ayudará a las víctimas de violencia doméstica a administrar las protecciones para mantenerlas a salvo".

La ambigüedad en la ley actual ha dejado a algunos tribunales confundidos sobre cuándo y por cuánto tiempo tienen autoridad sobre las órdenes de restricción de violencia doméstica y cuándo pueden modificar las disposiciones relacionadas con el contacto entre la persona restringida y la persona protegida, que puede ser una orden de "contacto pacífico" (PCO) o una orden de no contacto (NCO).

Las víctimas a menudo buscan modificar la orden de PCO a NCO o viceversa.

Algunos tribunales han determinado que si el acusado ya no cumple una condena y no está en libertad condicional, no tienen jurisdicción para modificar la orden, incluso si tanto la víctima como el acusado lo solicitan.

Esta confusión en la ley actual es perjudicial tanto para las víctimas como para los acusados.

La ley AB 467 otorga a los tribunales de sentencia la autoridad para modificar los términos de una orden de contacto pacífico o una orden de no contacto y hacer modificaciones a la orden durante la vigencia de la orden de protección contra la violencia doméstica.

© Copyright 2023 Adelante Valle. All rights reserved.

- **Citation (apa Style)**
  Valle, R. (2023, July 5). Promulga Gobernador ley de reforma a órdenes de protección*Adelante Valle (El Centro, CA)*. Available from NewsBank: Access World News – Historical and Current: https://infoweb.newsbank.com/apps/news/document-view?p=WORLDNEWS&docref=news/19296F45DB7A12A8.